



ENERBIT S.A.S. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA ENERBIT
S.A.S. E.S.P CP-ENBC2025-001

COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO
AL MERCADO REGULADO DE ENERBIT S.A.S E.S.P.
PARA EL PERÍODO 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2037

Medellín, mayo de 2025

CONTENIDO

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES	4
1.1. INTRODUCCIÓN	4
1.2. NATURALEZA JURÍDICA DE ENERBIT Y PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA	4
1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA	4
1.4. PUNTOS DE ENTREGA DE LA ENERGÍA	4
1.5. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA	4
1.6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	5
1.7. OFERENTES	5
1.8. REQUISITOS HABILITANTES.	5
1.8.1. ACREDITACIÓN EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	6
1.8.2. CERTIFICADOS PARA AGENTES GENERADORES Y COMERCIALIZADORES	6
1.9. FORMA DE PAGO, INDEXACIÓN DE PRECIOS E INTERESES DE MORA	7
1.9.1. FORMA DE PAGO	7
1.9.2. INDEXACIÓN DE PRECIOS.....	7
1.9.3. INTERESES DE MORA	7
1.10. TRIBUTOS	7
1.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA MERCANTIL.....	7
1.12. VALIDEZ DE LA OFERTA MERCANTIL.....	9
1.13. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL OFERENTE	9
1.14. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL RECEPTOR	9
1.15. CLÁUSULA PENAL.....	9
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR:	10
2.2. PRECIOS A COTIZAR	11
2.3. PRODUCTOS A CONTRATAR	12
2.3.1. RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO	12
2.3.2. RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO	12
3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	13
3.1. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.	14
4 DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.....	14
4.1. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA	14
4.2. PUBLICACIÓN OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES	14
4.3. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	15
4.4. ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA.....	15
4.5. ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	15
4.6. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.....	15
4.7. EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	16
4.8. AUDIENCIA PÚBLICA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	16
4.9. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.....	16
4.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA.....	16

4.11.	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA.....	16
4.12.	PLAZO PARA LA FIRMA DE LA OFERTA MERCANTIL	17
4.13.	REGISTRO DE LA OFERTA ANTE EL ASIC.....	17
5.	CARTA DE PRESENTACIÓN.....	17
6.	CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA MERCANTIL	19
7.	FORMATOS DE PRESENTACIÓN - CONDICIONES DE LA OFERTA.....	29
8.	ANEXOS.....	29
	ANEXO No.1	30
	ANEXO No. 2	33

CAPÍTULO 1

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES

1.1. INTRODUCCIÓN

ENERBIT S.A.S. E.S.P., en adelante “ENERBIT”, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – (CREG), en especial a lo previsto en la Resolución CREG-130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, está interesada en recibir ofertas mercantiles para el suministro de energía y potencia eléctrica, en el período comprendido entre el 01 de enero del año 2026 al 31 de diciembre del año 2037 para atender su mercado regulado.

Con base en estos parámetros y acogiéndose a las disposiciones que regulan la materia, ENERBIT, convoca a los agentes generadores y comercializadores de energía eléctrica, para que presenten sus ofertas mercantiles relativas al suministro de energía eléctrica.

1.2. NATURALEZA JURÍDICA DE ENERBIT Y PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA

ENERBIT es una sociedad por acciones simplificada, organizada en forma de empresa de servicios públicos domiciliarios, privada, domiciliada en el municipio de Medellín, Antioquia, y sometida al régimen jurídico establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, cuyo objeto social es la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica de conformidad con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994.

ENERBIT S.A.S E.S.P. en la contratación de energía para atender el mercado regulado dará cumplimiento a los principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y en el artículo 5 de la Resolución CREG 130-2019 modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan. Así mismo estará sujeta al cumplimiento del límite de compras propias establecido en el artículo 18 de la citada Resolución CREG 130- 2019.

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ENERBIT mediante la presente Convocatoria Pública requiere contratar el suministro de la energía eléctrica con destino al mercado regulado para el período comprendido entre el 01 de enero del año 2026 al 31 de diciembre del año 2037.

1.4. PUNTOS DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

La energía contratada se recibirá en los puntos de fronteras comerciales que ENERBIT tiene registrados ante el operador del mercado. ENERBIT asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

1.5. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA

El funcionario responsable de la convocatoria es:

Robinson Rojas Valderrama, Celular 3155158186, rrojas@enerbit.co

1.6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en SICEP.

ITEM	FECHA	HORA
Publicación del aviso de convocatoria publica	9/05/2025	
Publicación de pliegos de condiciones para consulta	9/05/2025	
Plazo para presentar comentarios a los pliegos	16/05/2025	
Publicación de pliegos definitivos	21/05/2025	
Remisión oferta reserva al ASIC	5/06/2024	15:00 horas
Recepción de requisitos habilitantes y ofertas	5/06/2024	15:00 horas
Subsanación o aclaración de requisitos (hasta)	11/06/2025	
Plazo para remitir al ASIC oferentes habilitados	12/06/2025	
Evaluación de ofertas en audiencia publica	13/06/2025	15:00 horas
Plazo para formalización de oferta mercantil	4/07/2025	
Registro de oferta ante el ASIC	10/07/2025	

1.7. OFERENTES

Podrán participar como OFERENTES, todos los agentes que tengan la categoría de generadores o comercializadores que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el ASIC, con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

1.8. REQUISITOS HABILITANTES.

Los requisitos habilitantes aplicables a la presente convocatoria son los siguientes:

- Carta de presentación de la oferta firmada por el representante legal o por el apoderado del oferente. Ver Capítulo 5.
- Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días o el documento pertinente que de acuerdo a la naturaleza jurídica del Oferente.
- En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la oferta mercantil, suscribir la oferta y todos relacionadas directa o indirectamente con la presente convocatoria.
- Garantía de seriedad de la oferta en original y recibo de pago de la prima en original, con su respectivo clausulado.
- Certificado expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC., en el cual conste su registro como agente activo del Mercado Mayorista (Generador y/o Comercializador), así como el paz y salvo por todo concepto, con fecha de expedición no mayor a un mes
- Certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME de inscripción si el oferente tiene proyectos de generación registrados ante esta entidad y que hayan terminado el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los

proyectos considerados en su oferta mercantil a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas Mercantiles.

g) Registro Único Tributario – RUT.

Todos los documentos que hacen parte de los requisitos habilitantes deben ser cargados en la página del SICEP en formato PDF.

En caso de que se requiera subsanación de algunos de los documentos los mismos deberán ser enviados por correo electrónico a rojas@enerbit.co y Aperez@enerbit.co

1.8.1. ACREDITACIÓN EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Los OFERENTES que sean personas jurídicas de derecho privado, deberán acreditar su existencia y representación mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha de cierre de la contratación. Las sociedades deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del plazo de ejecución de la oferta y un (1) año más.

Las demás entidades deberán presentar el certificado correspondiente conforme a la ley y acreditar los mismos requisitos.

Si el representante legal que firma la oferta mercantil requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Asamblea de Accionistas o Junta Directiva para realizar oferta de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta mercantil. ENERBIT podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento.

Si el Oferente concurre por conducto de apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo, en el cual deben constar expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

1.8.2. CERTIFICADOS PARA AGENTES GENERADORES Y COMERCIALIZADORES

Todos los nuevos generadores y los agentes económicos interesados en desarrollar proyectos de generación, que presenten ofertas de suministro bajo este Pliego de Condiciones, deben adjuntar un certificado de la UPME sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, proyectos estos que deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos.

Del mismo modo, los OFERENTES que participen en esta Convocatoria Pública deberán presentar el documento correspondiente expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC-, en el cual conste que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a, paz y salvo por todas las transacciones en la bolsa de energía incluyendo STN y STR, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones

CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la apertura de las ofertas.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por ENERBIT para la aceptación de las ofertas.

1.9. FORMA DE PAGO, INDEXACIÓN DE PRECIOS E INTERESES DE MORA

1.9.1. FORMA DE PAGO

ENERBIT efectuará el pago de cada factura a los treinta (30) días calendario siguientes al mes de suministro o el día hábil siguiente en caso de ser un día no hábil, previa presentación, liquidación y entrega de la factura, conforme se establece en la **Cláusula Sexta - “Facturación y forma de pago”**, de la oferta mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.9.2. INDEXACIÓN DE PRECIOS

La indexación de precios se efectuará conforme a lo establecido en la Cláusula **Quinta - “Fórmula de ajuste del precio”**, de la oferta mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.9.3. INTERESES DE MORA

En el evento que ENERBIT no cancele las facturas dentro de los términos establecidos en la oferta mercantil, reconocerá y cancelará a EL OFERENTE, intereses a título de mora liquidados con la tasa máxima legal moratoria, conforme a lo estipulado al respecto en el mismo, según lo dispuesto en la cláusula octava de la minuta incorporada al presente pliego de condiciones.

1.10. TRIBUTOS

Los tributos del orden nacional, departamental y municipal, que sean aplicables la oferta mercantil estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la relación jurídica surgida de la oferta y práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme a lo previsto en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Las retenciones y deducciones a que haya lugar se harán de acuerdo con las Leyes vigentes y aplicables.

1.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA MERCANTIL

A la Oferta Mercantil debe adjuntarse una garantía de seriedad de la misma, respaldada con la firma del afianzado, junto con su correspondiente sello de cancelado o comprobante de pago de la prima por parte del asegurador, con las siguientes características:

- **Cuantía**

El valor de la cuantía será el equivalente al tres por ciento (3%) del valor total de la Oferta Mercantil. La garantía debe establecerse en pesos colombianos.

- **Vigencia**

La garantía debe mantenerse vigente por sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la Convocatoria.

- **Afianzado**

Debe figurar como afianzado el nombre completo del Oferente. Si el Oferente fuere un consorcio o unión temporal deberán figurar como afianzados todos los integrantes del mismo.

- **Beneficiario**

Debe figurar como beneficiario ENERBIT S.A.S E.S.P.

- **Constitución y Expedición**

La garantía debe ser expedida por un banco o compañía de seguros, legalmente establecidos en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Medellín, aceptable en su procedencia, contenido y forma por ENERBIT.

En aquellos casos en que los OFERENTES otorguen garantías por conducto de sucursales diferentes a las establecidas en la ciudad o por compañías aseguradoras que no tengan domicilio principal en la ciudad de Medellín, deberán acreditar ante ENERBIT y a satisfacción de ésta, que lo relacionado con el manejo de todos los asuntos que tengan que ver con las garantías se hará por conducto de personas domiciliadas en Medellín y debidamente autorizadas por dichas compañías. Mediante la garantía de seriedad de la Oferta Mercantil el Oferente garantizará:

- Que la Oferta Mercantil permanecerá vigente, sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
- Que firmará la oferta mercantil y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento del mismo, dentro del término establecido en el numeral 4.12 del presente Pliego de Condiciones.
- Que constituirá y entregará el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones exigido por ENERBIT según lo dispuesto en el numeral 1.13 de este Pliego de Condiciones.

La falta de presentación de la garantía de seriedad de la Oferta Mercantil es motivo de desestimación de la oferta. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, ENERBIT podrá solicitar al Oferente que la corrija y si no lo hace dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación de ENERBIT, se rechazará la Oferta Mercantil.

Si el Oferente favorecido no firma la aceptación de la oferta mercantil dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.12 del presente Pliego de Condiciones, ni suscribe y entrega el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones dentro del término establecido para tal efecto en el numeral 1.13., ENERBIT. podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a ENERBIT y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

1.12. VALIDEZ DE LA OFERTA MERCANTIL

La Oferta Mercantil tendrá una validez de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la convocatoria.

En caso de que la fecha de cierre de la convocatoria sea prorrogada por ENERBIT todos los OFERENTES deberán prorrogar, en concordancia, tanto el término de validez de su Oferta Mercantil como la vigencia de la garantía de seriedad de la misma.

1.13. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL OFERENTE

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la aceptación de la oferta mercantil, el Oferente que resulte favorecido deberá entregar a ENERBIT, una de las siguientes opciones: a) una póliza de seguros con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, que avale el cumplimiento, la cláusula penal pecuniaria, por un valor asegurado equivalente al 3% del valor estimado del suministro, con una vigencia igual a la duración de la oferta mercantil y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza, acompañadas del recibo de pago de la prima. b) Una garantía bancaria de primer grado de manera incondicional, irrevocable y pagadera a la vista, por valor del 3% del valor total del suministro. Adicionalmente debe constituir a favor del RECEPTOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo N° 8 al presente Pliego de Condiciones.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del adjudicatario (EL OFERENTE) a ENERBIT, conforme a lo dispuesto en la **Cláusula Décima Tercera – “Instrumento de Pago a cargo de El Oferente”** de la oferta mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.14. INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL RECEPTOR

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución de la oferta mercantil que se adjudique, ENERBIT se obliga para con EL OFERENTE, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo N°7 al presente pliego de condiciones. Adicionalmente, EL RECEPTOR con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada otorgará a EL OFERENTE una póliza de cumplimiento o garantía bancaria que respalde el pago de la oferta mercantil, por un valor equivalente a 2 veces el mes de mayor suministro de energía del periodo o año a garantizar, la vigencia de esta garantía será anual.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de ENERBIT a EL OFERENTE conforme a lo dispuesto en la **Cláusula Décima Segunda - “Instrumento de Pago a Cargo de El Receptor”**, de la oferta mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

1.15. CLÁUSULA PENAL

El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la oferta mercantil, por cualquiera de las partes, dará lugar al pago de una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta adjudicada (normas vigentes y aplicables). Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite a la otra la totalidad del valor de los perjuicios causados y comprobados en lo que excedan de la cláusula penal. El valor de esta pena pecuniaria se tomará de los valores pendientes de pago de la garantía de cumplimiento de la oferta mercantil.

CAPÍTULO 2

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR:

ENERBIT requiere contratar con uno o varios oferentes energía para la atención de su Mercado Regulado, durante el periodo solicitado en los productos que se describen a continuación durante la vigencia prevista:

PAGUE LO CONTRATADO: Los oferentes podrán presentar sus ofertas en la modalidad pague lo contratado como un porcentaje (%) de la curva solicitada con hasta dos (2) cifras decimales para cada producto a contratar, lo mismo que los precios a ofertar con hasta dos (2) cifras decimales, como se especifica en los anexos 1, 2 y 3. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga, además se redondeará a cero (0) decimales, con el fin de obtener las cantidades horarias ofertadas y las cantidades totales mensuales y anuales ofertadas.

ENERBIT no admitirá condiciones especiales de adjudicación, tales como adjudicación total o mínima, u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral de los productos a contratar.

Para el producto 1 los interesados deberán indicar, para cada año del período 2026 a 2035, el porcentaje de energía eléctrica que están en capacidad de suministrar con relación a la energía solicitada para ese año.

Este porcentaje podrá variar año a año.

El valor mínimo de oferta permitido para cada año será del 10% de la energía solicitada correspondiente.

Los % ofertados se aplicarán a la curva de distribución de la hoja Curva de la oferta Prod 1. Las ofertas de Producto 1 y Producto 2 se consideran mutuamente excluyentes, para efectos de comparación se determinará el Precio Promedio Ponderado (PPP) hecho por los oferentes. ENERBIT adjudicará el producto cuya oferta presente el menor PPP, siempre que cumpla con los requisitos de porcentaje mínimo.

En caso de empate en PPP, se preferirá la oferta con mayor porcentaje global promedio ofertado sobre el período completo.

Para el producto 2 los interesados deberán indicar, para cada quinquenio, el porcentaje de energía eléctrica que están en capacidad de suministrar con relación a la energía solicitada para ese año.

Este porcentaje podrá variar para cada bloque de 5 años.

El valor mínimo de oferta permitido para cada quinquenio será del 10% de la energía solicitada correspondiente.

Los % ofertados se aplicarán a la curva de distribución de la hoja Curvas Prod 2

Las ofertas de Producto 1 y Producto 2 se consideran mutuamente excluyentes, para efectos de comparación se determinará el Precio Promedio Ponderado (PPP) hecho por los oferentes. ENERBIT adjudicará el producto cuya oferta presente el menor PPP, siempre que cumpla con los requisitos de porcentaje mínimo.

- En caso de empate en PPP, se preferirá la oferta con mayor porcentaje global promedio ofertado sobre el período completo.

Para el producto 3 la energía ofertada deberá ser entregada en el bloque horario comprendido

entre las 08:00 y las 17:00 horas.

Se aceptan ofertas de mínimo 10 años consecutivos

El porcentaje ofertado se aplicará a las curvas de carga de la hoja Curvas Prod 3

2.2. PRECIOS A COTIZAR

Las Oferta Mercantil deberán presentarse en precios monomios sencillos, en pesos colombianos constantes del mes de abril del año 2025 (\$/kWh), para el período ofertado, con dos (2) cifras decimales.

Para el producto 1 los oferentes deberán indicar el precio unitario por kWh ofertado, el cual será válido para bloques quinquenales

- Periodo 2026–2030

- Periodo 2031–2035

Para el producto 2 los oferentes deberán indicar el precio unitario por kWh ofertado, el cual será válido para los 10 años de oferta (2026–2035)

Para el producto 3 los oferentes deberán proponer un precio unitario en \$/kWh, para los diez años o doce años de oferta.

Los precios deben incluir todos los pagos, cargos, impuestos, etc., que el Oferente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.

ENERBIT no evaluará Oferta Mercantil que consideren esquemas de precios, que no sean determinados. La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) Oferta Mercantil (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna reportado por el DANE y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P \text{ mes } i = P \text{ abril } 2025 * \frac{IPP \text{ provisional mes } i}{IPP \text{ definitivo abril/2025}}$$

En donde:

P mes i = Precio del mes consumo a facturar

P abril 2025 = Precio ofertado en pesos constantes de abril/2025

IPP mes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna - provisional del mes i

IPP abril/2025 = Índice de Precios al Productor definitivo Serie Oferta Interna de abril del 2025

Hasta tanto no se expida un lineamiento diferente por la Comisión, el valor con el cual se actualizará el IPP mes a mes corresponde al valor Provisional sin lugar a ajuste respecto al valor definitivo. El IPP base será el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna definitivo”. No obstante, si a futuro la CREG cambia esta posición se aplicará lo dispuesto por el regulador en su momento

2.3. PRODUCTOS A CONTRATAR

2.3.1. RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DE LA OFERTA	01 enero de 2026 al 31 de diciembre de 2035
RESTRICCIÓN	Las ofertas de Producto 1 y Producto 2 se consideran mutuamente excluyentes
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DE LA OFERTA	1,086,422,010 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de abril 2025
GARANTÍAS	Receptor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones Oferente: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 3 % del valor de la oferta, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

2.3.2. RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL OFERTA	01 enero de 2031 al 31 de diciembre de 2035
RESTRICCIÓN	Las ofertas de Producto 1 y Producto 2 se consideran mutuamente excluyentes
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DE LA OFERTA	905,351,675 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de abril de 2025
GARANTÍAS	Receptor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones Oferente: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 3 % del valor de la oferta, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

2.3.3. RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 3	
TIPO DE OFERTA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Suministro de energía durante las horas 8:00 a 17:00 hrs
VIGENCIA DEL OFERTA	01 enero de 2026 al 31 de diciembre de 2037
RESTRICCIÓN	Oferta mínima por 10 años consecutivos
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DE LA OFERTA	365,200,000 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna en \$/kWh constantes de abril de 2025
GARANTÍAS	Receptor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones Oferente: Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 3 % del valor de la oferta, adicional pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

Las curvas de carga de los productos se encuentran en los Anexos 4, 5 y 6.

CAPÍTULO 3

3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

ENERBIT procederá a seleccionar de manera individual para cada producto solicitado, la oferta u ofertas más favorables, considerando para esto los posibles empates entre propuestas de conformidad con la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Serán seleccionadas como Oferta Mercantil elegibles aquellas que cumplan en forma total las condiciones de este Pliego y que hayan cumplido con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes de forma integral.

Para todos los productos no se evaluarán ofertas con curvas de carga diferente a las solicitadas.

Oferta reserva: ENERBIT emitirá una oferta reserva para cada producto y por periodo, conforme a las condiciones señaladas en la Resolución CREG 130 de 2019 y 101 033 de 2023, que será la base para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Como el precio de adjudicación corresponde al precio ponderado de las ofertas adjudicadas, no se tendrán en cuenta en la adjudicación aquellas ofertas que de manera individual superen un 7% el precio de la oferta reserva de cada producto y para cada periodo.

No serán tenidas en cuenta las siguientes ofertas:

- Ofertas que presenten precios que no sean determinados.
- Ofertas que no sigan la curva de carga.

Para todos los productos se permite ofertar precios diferentes en cada periodo, el precio de cada oferta será el precio promedio ponderado del producto.

Evaluación productos 1,2 y 3.

1. Serán sujeto de evaluación todas las ofertas que de manera individual no superen en un 7% el precio de la oferta reserva. Si ninguna oferta de manera individual es inferior al precio de reserva no se realizará evaluación.
2. Las ofertas mercantiles elegibles serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía requerida por ENERBIT según lo descrito en este Pliego de Condiciones. Para ello se ordenarán las ofertas por precio de menor a mayor y serán adjudicadas las ofertas hasta cubrir la totalidad de energía solicitada en la oferta reserva para el producto, teniendo en cuenta que el precio ponderado de las ofertas a ser adjudicadas no supere el precio de reserva.
3. Si en la asignación de una oferta parcial, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un Oferente, la oferta conservará el precio original.

Empates: En caso de empates en precios en dos o más ofertas adjudicables, se asignará a prorrata de la demanda objetivo las ofertas que se encuentren en esta condición.

3.1. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.

En caso de existir reclamaciones, se deben presentar y sustentar por parte de los oferentes en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación. ENERBIT analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

CAPÍTULO 4

4 DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

4.1. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

El Pliego de Condiciones se encuentra disponible para para consulta desde el 05 de mayo de 2025 en la plataforma SICEP.

4.2. PUBLICACIÓN OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los potenciales OFERENTES podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o

proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas vía email a los correos electrónicos aperez@enerbit.co rojas@enerbit.co desde el 09 de mayo de 2025 hasta el 16 de mayo de 2025. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

ENERBIT publicará en el SICEP en la sección de adendas el documento con las respuestas a las preguntas presentadas.

4.3. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El Pliego de Condiciones definitivo se publicará en el SICEP, el 21 de mayo de 2025. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

4.4. ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

ENERBIT cargará en el SICEP antes de las 15:00 horas del día 05 de junio de 2025, una oferta de reserva, por cada producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con las cantidades de energía y precios, de tal forma que la ofertas que superen los precios de la oferta reserva no serán tenidos en cuenta en la adjudicación; las cantidades remitidas en la oferta reserva, determinaran la demanda objetivo a adjudicar en la audiencia pública.

4.5. ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes deben registrar tanto los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos, como las ofertas para cada producto en el SICEP hasta las 15:00 horas del 05 de junio de 2025.

Las ofertas deben ser cargadas en formato PDF y formato EXCEL, teniendo en cuenta los formatos establecidos por ENERBIT, los cuales se encuentran cargados en formato Excel en el SICEP, en la sección cantidades por año, identificados con los nombres, “Oferta producto 1”, “Oferta producto 2”, y “Oferta producto 3” del archivo denominado “Productos y Curvas”.

Se reitera que para el producto 1 se puede ofertar un porcentaje diferenciado para cada uno de los años; para el producto 2 por periodos quinquenales y para el producto 3 mínimo 10 años en la ventana 2026 a 2037; mientras que los precios [\$/kWh] pueden ser ofertados de manera quinquenal y decenal. El precio del producto corresponderá al precio promedio ponderado de los años que componen el producto.

4.6. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos de parte del ASIC los requisitos habilitantes ENERBIT validará los mismos entre el 6 de junio y el 11 de junio de 2025, y de ser necesario solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas dentro de este plazo, caso contrario se considerará que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

En caso de que se requiera subsanación de algunos de los documentos, los mismos deberán

ser enviados por correo electrónico a aperez@enerbit.co y rrojas@enerbit.co

4.7. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Una vez cumplido lo establecido en el numeral anterior ENERBIT aprobará en el SICEP los oferentes que cumplieron con los requisitos habilitantes, para que el SICEP habilite la opción de descarga de las ofertas de estos oferentes.

4.8. AUDIENCIA PÚBLICA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La audiencia pública se realizará el día 13 de junio de 2025, a partir de las 15:00 horas, de manera virtual, para lo cual se estará informado oportunamente, tanto a través de SICEP como de la página WEB de ENERBIT el link de acceso.

El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá a hacer públicas las ofertas presentadas, y posteriormente se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 3 para cada uno de los productos a contratar, informando a los presentes los oferentes que resultaron adjudicados, con las respectivas cantidades de energía y precios promedios ponderados. Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán atendidas inmediatamente. En caso de no presentarse objeciones se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

Una vez finalizada la Audiencia ENERBIT enviara por correo electrónico a todos los participantes la presentación de la misma.

4.9. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

ENERBIT notificará por escrito al (los) Oferente(s) o favorecido(s) con la adjudicación de la oferta mercantil para el suministro de energía eléctrica. Como se establece en la Resolución CREG 101 033 de 2023, ENERBIT tendrá hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de las ofertas o de la audiencia pública en caso de ser declarada desierta para remitir al ASIC los resultados de la convocatoria pública.

4.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

ENERBIT declarará desierta la convocatoria cuando ninguno de los oferentes sea habilitado, o las ofertas presentadas sean descartadas por no cumplir con lo dispuesto en la metodología de evaluación o los precios ofertados superen la oferta de reserva.

4.11. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

En caso de que ENERBIT estime conveniente suspender la convocatoria, informara al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el expediente electrónico del SICEP. Esta suspensión en ningún caso será superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que ENERBIT informe al ASIC. Igualmente, ENERBIT podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas, para lo cual ENERBIT informará al ASIC para que cambio el estado de esta a cancelado.

4.12. PLAZO PARA LA FIRMA DE LA OFERTA MERCANTIL

El (los) Oferente(s) favorecido(s) deberá(n) firmar la oferta mercantil correspondiente y ejecutar los demás actos que se requieran para su perfeccionamiento, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la audiencia pública.

4.13. REGISTRO DE LA OFERTA ANTE EL ASIC

El registro de la oferta ante el ASIC será efectuado por El Oferente dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de firma de la minuta.

CAPÍTULO 5

5. CARTA DE PRESENTACIÓN

En este capítulo se indica el contenido y la forma como debe diligenciarse la Carta de Presentación de la oferta mercantil.

Fecha: _____ Número de radicación _____

Señores
ENERBIT S.A.S E.S.P.
Ciudad

Asunto: Presentación de oferta mercantil para el suministro de energía eléctrica. Periodo enero 01 del año 2026 al 31 de diciembre de 2037 - Convocatoria Pública ENERBIT S.A.S E.S.P CP-ENBC2025-001

De acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la **Convocatoria Pública ENERBIT S.A.S E.S.P. CP- ENBC2025-001** y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho Pliego y en sus Anexos y después de haber recibido las aclaraciones solicitadas, presentamos nuestra oferta.

De ser favorecidos nos comprometemos a firmar la oferta mercantil correspondiente y a presentar la documentación requerida, dentro de los (13) días hábiles siguientes a fecha de la audiencia pública. En este mismo periodo suscribiremos y entregaremos a ENERBIT S.A.S E.S.P, la Garantía Bancaria o póliza de cumplimiento por el 3% del valor de la oferta y un Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la oferta, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

Ejecutaremos la oferta mercantil por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta de suministro de energía.

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en el numeral 1.12 Validez de la oferta mercantil del Pliego de Condiciones.

De otra parte, declaramos lo siguiente:

1. Que la información contenida en nuestra oferta mercantil es exacta y veraz y que no tenemos limitaciones para contratar con ENERBIT S.A.S E.S.P. Si una vez se verifique la información, la misma no es satisfactoria para ENERBIT S.A.S E.S.P., conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.
2. Que la empresa que represento da cumplimiento a toda normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no se cuenta en la nómina con personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños y jóvenes de la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social.
3. Que la empresa que represento ha tomado medidas requeridas mediante las cuales se reconocen y aplican los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, certificamos que la sociedad que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.

Atentamente,

Nombre del Oferente

Firma del Representante Legal

Dirección completa del Oferente _____

Teléfono(s): _____

Correo electrónico: _____

CAPÍTULO 6

6. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA MERCANTIL

Los siguientes son los términos finales de la oferta mercantil a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados.

Con base en la minuta que se anexa, ENERBIT estaría dispuesta a negociar los términos finales de la oferta a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados, de mutuo acuerdo y en beneficio de las partes.

----- **OFERTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENERBIT S.A.S E.S.P. No.**

(CONVOCATORIA PÚBLICA ENERBIT S.A.S E.S.P. CP-ENBC2025-001)

OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ATENDER EL MERCADO REGULADO DE EL RECEPTOR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE _____

RECEPTOR: ENERBIT S.A.S E.S.P. – COMERCIALIZADOR

OFERENTE: _____

TIPO DE OFERTA:

VALOR:

_____, mayor de edad, vecino de _____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, quien obra en su condición de Representante Legal de _____, domiciliada en _____, haciendo constar que _____ es una empresa de servicios públicos domiciliarios _____, _____, constituida mediante Escritura Pública No. _____ del _____ de _____ de _____ de la Notaría _____, Departamento _____, tal como se acredita mediante el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de _____ de fecha _____ de _____ del año _____, que se anexa a la presente OFERTA, que para efectos de la presente oferta se denominará EL OFERENTE, ha decidido emitir la presente oferta de suministro de energía eléctrica que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES:

1) Que **EL RECEPTOR** por medio de la Convocatoria Pública ENERBIT S.A.S E.S.P. CP-ENBC2025-001, invitó a ofertar el suministro de energía eléctrica para atender su demanda del mercado regulado, para el período comprendido entre el 01 DE ENERO del año 2026 a diciembre 31 del año 2037.

2) Que, una vez efectuadas las validaciones pertinentes dentro del respectivo proceso de

invitación a ofertas, EL OFERENTE ha decidido emitir la presente Oferta Mercantil, que se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: EL OFERENTE se obliga a suministrar a EL RECEPTOR y éste a comprarle a aquél, las cantidades de energía eléctrica que se indican en el Anexo de esta oferta mercantil bajo la modalidad de “Pague lo Contratado”.

CLÁUSULA SEGUNDA – MODALIDADES DEL SUMINISTRO: EL OFERENTE ofertará y entregará la energía objeto de la oferta bajo la modalidad Pague lo Contratado, en la cual el RECEPTOR se obliga a pagar al OFERENTE la energía contratada independientemente de que sea consumida o no por el RECEPTOR. EL OFERENTE suministrará la energía contratada por EL RECEPTOR, en los puntos de entrega de que trata la cláusula siguiente, la cual será destinada exclusivamente a atender el Mercado Regulado de EL RECEPTOR.

CLÁUSULA TERCERA - ENTREGA DE LA ENERGÍA: EL RECEPTOR recibirá la energía

contratada en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales debidamente inscritas ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. EL RECEPTOR asumirá las pérdidas correspondientes a la red de interconexión nacional.

CLÁUSULA CUARTA - PRECIO DE LA ENERGÍA: El precio de la energía eléctrica en el punto de entrega es el establecido en el Anexo No. que hacen parte integrante de esta oferta mercantil, expresado en pesos constantes de abril del año 2025. **PARÁGRAFO.** Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente oferta mercantil es de cuantía indeterminada. El valor se determinará mensualmente, a medida que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el tiempo de vigencia de la oferta mercantil.

CLÁUSULA QUINTA - FÓRMULA DEL AJUSTE DEL PRECIO: La actualización mensual del precio pactado en la cláusula cuarta de esta oferta mercantil que consta en el Anexo No., será indexado mensualmente utilizando la serie de Índice de Precios al Productor Oferta Interna certificado por la autoridad competente, según la siguiente fórmula: $P_i = P_o \cdot (I_{P_i} / I_{P_o})$ donde P_i : Corresponde al precio a aplicar en el mes i (mes a facturar), P_o : Corresponde al Precio pactado en pesos de abril del año 2025, I_{P_i} : Corresponde al Índice de Precios al Productor Oferta Interna para el mes i (mes a facturar) y I_{P_o} : Corresponde al Índice de Precios al Productor Oferta Interna definitivo de abril del año 2025. Hasta tanto no se expida un lineamiento diferente por la Comisión, el valor con el cual se actualizará el IPP mes a mes corresponde al valor Provisional sin lugar a ajuste respecto al valor definitivo, no obstante, si a futuro la CREG cambia esta posición se aplicará lo dispuesto por el regulador en su momento.

CLÁUSULA SEXTA - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: EL OFERENTE liquidará y facturará mensualmente el suministro de energía efectuado a EL RECEPTOR y presentará la factura mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, la cual tendrá como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC –, en su última versión oficial. EL RECEPTOR efectuará el pago del valor de cada factura, a los (30) días calendario contados a partir del último día del mes de suministro. Para los casos en que el día treinta (30) corresponda a un día no hábil, el vencimiento será el día hábil inmediatamente anterior al día treinta (30).

PARÁGRAFO PRIMERO - REQUISITOS. La factura respectiva deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: a) Fecha de elaboración y fecha de vencimiento, b) La cantidad de energía eléctrica contratada según su modalidad, durante el mes, expresada en kWh, y c) El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado, expresado en \$/kWh, redondeado a dos (2) cifras decimales. d) Mes de facturación.

PARÁGRAFO SEGUNDO – FACTURACIÓN. La factura electrónica (archivo XML y PDF) deberá ser enviada al correo facturacioneb@celsia.com, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al mes de consumo pactado. La factura electrónica, se tendrá por aceptada por parte del RECEPTOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el RECEPTOR, conforme lo establecido en

la legislación vigente. Cuando no se presente la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de atraso con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de recibo, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago **PARÁGRAFO TERCERO - GLOSAS Y REFACTURACIONES**. Cuando se presenten errores aritméticos, tarifas incorrectas, fechas de vencimiento incorrectas, el cobro de conceptos no autorizados, suministros no recibidos o conceptos incorrectos, **EL RECEPTOR** podrá glosar la factura, señalando claramente el valor y la razón por la cual se glosa. La glosa se presentará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura, mediante remisión por correo certificado o entrega personal a la dependencia correspondiente de **EL OFERENTE**. Si **EL RECEPTOR** no acepta o glosa la factura dentro de los tres (03) días señalados, se entenderá por aceptada en los términos del artículo 86 de la Ley 1676 de 2013. No obstante, la glosa, la factura en la parte aceptada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. Cuando se elaboren glosas sobre la factura, el valor glosado no dará lugar a intereses moratorios. Cuando sea aclarada la glosa y si es aceptada por **EL RECEPTOR**, éste reconocerá intereses corrientes a una tasa equivalente a la DTF Efectiva Anual vigente el último día hábil del mes de consumo sobre ese valor o aquella tasa que la sustituya, desde la fecha de vencimiento de la factura glosada que originó esta transacción, hasta su fecha de pago. Si una glosa es mayor al 50% del valor total de la factura, **EL OFERENTE** deberá elaborar una nueva factura, la cual seguirá el trámite normal previsto para las facturas. En el evento que el Administrador de Intercambios Comerciales - ASIC llegare a modificar, con posterioridad al vencimiento de esta oferta mercantil, la información correspondiente a la energía suministrada durante su vigencia, el **OFERENTE** realizará los ajustes a la facturación correspondiente y remitirá al **RECEPTOR** la factura con los soportes, proceso que seguirá el trámite establecido en la presente cláusula. **PARÁGRAFO CUARTO - TASA DE ACTUALIZACIÓN Y NOTAS DE AJUSTE**. Cuando se realicen procesos de Notas de Ajuste, Débito o Crédito, la reliquidación incluye el valor de la actualización correspondiente a los cambios en los valores facturados, aplicable a partir de la fecha del vencimiento original del mes que se esté actualizando. La tasa de actualización será igual a la Tasa de Depósito a Término Fijo Efectiva Anual (DTF E.A.) o aquella tasa que la sustituya, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de reliquidación. La aplicación de la tasa de actualización se debe efectuar de la siguiente manera: **a)** Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión de la factura de actualización se utilizan las tasas DTF mensuales o la tasa que la sustituya del último día hábil de los meses existentes durante el período. **b)** Para el período entre el mes de emisión de la factura y el vencimiento de ésta se utilizará la DTF o la tasa que la sustituya del último día hábil del mes anterior al de expedición de la factura. El vencimiento de las Notas de Ajuste emitidas, tendrá el siguiente tratamiento: **a)** Cuando la nota de ajuste se expida en el mismo mes en que se expide la factura original, el vencimiento de la nota será el mismo de la factura original. **b)** Si la nota de ajuste se origina después del mes de expedición de la factura original el vencimiento será el primer día hábil del mes siguiente al mes de expedición de la nota de ajuste.

CLÁUSULA SÉPTIMA - DURACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL: La presente oferta mercantil tendrá una duración de _____
 _____ () meses, así: Desde las cero (00:00) horas del _____ ()
 de _____ del año _____ hasta las (24:00) horas del _____ del año _____.

CLÁUSULA OCTAVA - INTERESES DE MORA Y PRIORIDAD EN LOS PAGOS: Si los pagos no se realizan dentro del plazo establecido, **EL RECEPTOR** reconocerá intereses en la cancelación de las cuentas, con la tasa máxima comercial moratoria liquidada con base en la certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los atrasos en los pagos, provocados por la no presentación oportuna de las facturas o cuentas de cobro, o por errores imputables a **EL OFERENTE** en la correspondiente factura y/o demás documentos

que se soliciten, no serán imputables a EL RECEPTOR, ni tampoco tendrán imputaciones por intereses de mora. **EL RECEPTOR** renuncia a todo aviso o requerimiento de constitución en mora. Para efectos del pago de los intereses, **EL OFERENTE** deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva, con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada. Los pagos que realice **EL RECEPTOR** se aplicarán en primer lugar a los intereses de mora y luego a capital, de conformidad con el Artículo 881 del Código de Comercio.

CLÁUSULA NOVENA - EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD: Las partes se obligan a dar cumplimiento a las estipulaciones de la presente oferta mercantil, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la voluntad de las partes, debidamente comprobados, caso en el cual se pondrán de acuerdo a fin de adecuar las condiciones de la oferta mercantil a las nuevas situaciones que se presenten. Las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, que impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en esta oferta mercantil, quedando obligada la parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a la otra parte, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momento se suspenderán las obligaciones para ambas partes. En caso de desaparecer tal circunstancia las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente. Para efectos de la oferta mercantil, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. En todo caso quien alegue la fuerza mayor o caso fortuito deberá demostrarlo, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la ocurrencia del hecho. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por **EL RECEPTOR** en los períodos estipulados. **PARÁGRAFO. EL OFERENTE** no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o de distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por la autoridad competente.

CLÁUSULA DÉCIMA - LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LEGISLACIÓN: Esta oferta mercantil se rige por las leyes y demás normatividad vigente de la República de Colombia, y por las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que regulan la materia. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento de la presente oferta mercantil se expiden, promulgan o se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos de la oferta mercantil y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente aceptan que estas modificaciones se entenderán incorporadas en la oferta mercantil sin que se requiera modificación para ello; sin embargo, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico de la oferta mercantil, de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar la oferta dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación inicialmente pactadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OFERTA MERCANTIL: **1)** Serán causales de terminación de la presente oferta, antes de su vencimiento las siguientes: **a)** El grave e injustificado incumplimiento de las obligaciones que las partes adquieren mediante la presente oferta, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, las indemnizaciones establecidas en la presente oferta y de acuerdo con la ley. **b)** Por expreso mandato de la ley. **c)** La cesión total o parcial de la presente oferta sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. **d)** De común acuerdo entre las partes. **e)** El no pago, en su fecha de vencimiento, de dos (2) facturas de suministro de energía, consecutivas o no, por parte del RECEPTOR. **f)** El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen,

modifiquen o sustituyan. **g)** El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido y que no sea subsanado dentro de los (5) Días Hábiles siguientes desde el momento de la notificación del incumplimiento. **h)** Por el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones relacionadas en las cláusulas de gestión de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y fraude, soborno y corrupción. **i)** El inicio del programa de limitación de suministro a cualquiera de las partes que se mantenga por un periodo que iguale o supere cinco (05) días. **j)** El inicio a cualquiera de las Partes de un proceso de liquidación voluntaria y/o judicial, conforme a la legislación que resulte pertinente; **k)** el inicio a cualquier de las partes de un proceso de toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. **2)** En cualquier caso de terminación de la oferta será necesario notificarlo al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC- XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP., avisoque se entenderá surtido cuando cualquiera de las partes así lo haga, previa justificación de los hechos que conllevaron a la terminación del mismo. **3)** La terminación anticipada de la oferta no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas hasta la fecha de ejecución del mismo. **4)** Para efectos de dar aplicación a la terminación anticipada de la oferta en los términos establecidos en la presente cláusula, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, la oferta mercantil se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho al pago de la Cláusula Penal y demás indemnizaciones o multas establecidas en la Ley, además de la ejecución de la garantía de que trata la cláusula Décima Tercera de la presente oferta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL RECEPTOR: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución de la presente oferta mercantil, **EL RECEPTOR** se obliga para con **EL OFERENTE** a suscribir un Pagaré en Blanco con su respectiva Carta de Instrucciones, autorizando a **EL OFERENTE** para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de **EL RECEPTOR**. Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de **EL RECEPTOR** a **EL OFERENTE**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega por parte de **EL OFERENTE** de la oferta mercantil de suministro de Energía debidamente firmado y acompañado de la Garantía de Cumplimiento del mismo. Adicionalmente, **EL RECEPTOR** con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada otorgará a **EL OFERENTE** una póliza de cumplimiento o garantía bancaria que respalde el pago de la oferta mercantil, por un valor equivalente a 2 veces el mes de mayor suministro de energía del periodo o año a garantizar, la vigencia de esta garantía será anual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DE EL OFERENTE: Para respaldar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta mercantil, **EL OFERENTE** deberá entregar a **EL RECEPTOR**, a título de Garantía de Cumplimiento de la oferta mercantil, una de las siguientes opciones: a) una garantía bancaria, expedida por una entidad financiera de primer orden, por un valor equivalente al 3 % del valor estimado de la oferta mercantil, con una vigencia igual a la duración de la oferta mercantil y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. Esta deberá entregarse por parte de **EL OFERENTE** a **EL RECEPTOR**, al momento de la suscripción de la oferta mercantil. b) una póliza de seguros con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, que avale el cumplimiento, la cláusula penal pecuniaria, por un valor asegurado equivalente al 3 % del valor estimado de la oferta mercantil, con una vigencia igual

a la duración de la oferta mercantil y dos (02) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. Adicionalmente debe constituir a favor del RECEPTOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones. **PARÁGRAFO:** Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por períodos de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia de la oferta mercantil, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento de la oferta mercantil y/o afectación de la póliza. El OFERENTE deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa de la oferta mercantil o el periodo contractual subsiguiente.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- CESIÓN: 1) La presente oferta mercantil, así como los derechos y obligaciones que surgen del mismo, no podrán ser cedidos total ni parcialmente por ninguna de las partes sin el previo consentimiento de la otra, manifestado por escrito. La cesión de la oferta mercantil implica la transferencia de todos los derechos y obligaciones que del mismo se derivan y libera en consecuencia a la parte cedente de todos y cada uno de los compromisos que hubiere contraído, salvo disposición legal en contrario. 2) En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquier otra reorganización de las partes, las mismas aceptan anticipadamente la cesión de todos sus derechos y obligaciones derivados de la presente oferta mercantil, a la persona que las sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de sus mismas calidades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la oferta mercantil por cualquiera de las partes, dará lugar al pago de una sanción pecuniaria por valor de __MILLONES DE PESOS (\$_____) moneda corriente (suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta mercantil adjudicado, valor éste que se determinará en el momento de la adjudicación), y que pagará la parte que incumpliere a la otra parte, a título de indemnización por el incumplimiento, para lo cual la presente oferta mercantil presta mérito ejecutivo, todo de conformidad con las normas vigentes y aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución de la presente oferta mercantil, relativas a la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la misma, las partes buscarán **mecanismos de arreglo directo** tales como la negociación directa, amigable composición, o la conciliación, para esto se fijan un plazo de un (01) mes contado a partir de la fecha en que la parte no afectada reciba la solicitud de la otra parte. En el evento en que la controversia no pueda ser resuelta por los mecanismos de arreglo directo, las partes podrán someter la controversia a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, conforme a la Resolución CREG No. 067 del 28 de Mayo de 1998 y a las demás normas que la complementen, modifiquen, reformen o sustituyan, en caso de elegirse esta opción y si la CREG llegare a declarar que no es competente para resolver una determinada diferencia, o la misma tenga como fundamento aspectos jurídicos, esta deberá someterse a un Tribunal de Arbitramento, que se regirá por lo siguiente: i) El Tribunal de Arbitramento estará compuesto por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo por las partes. Si no se lograre un acuerdo, su nombramiento corresponderá a la Cámara de Comercio de Medellín, a petición de cualquiera de ellas. ii) Los árbitros decidirán en Derecho y deberán ser abogados colombianos en ejercicio. iii) El tribunal así constituido se regirá en todo por las disposiciones sobre la materia establecidas por la Ley 1563 de 2012, así como por las disposiciones de orden legal que los modifiquen, adiciones, reformen o sustituyan. iv) La sede del Tribunal de Arbitramento

será la ciudad de Medellín y el procedimiento arbitral será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de dicha ciudad.

CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: Los tributos del orden nacional, distrital, departamental y municipal, que sean aplicables a la oferta mercantil estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por esta oferta mercantil y práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme a lo previsto en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Las retenciones y deducciones a que haya lugar se harán de acuerdo con las leyes vigentes y aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL: Una vez aceptada la oferta mercantil mediante la correspondiente orden de compra y/o pedido, El OFERENTE lo registrará ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC conforme a lo dispuesto por la resolución CREG 130 de 2019, modificada por la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este requisito es necesario para iniciar la ejecución de la oferta mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: Cualquier notificación o comunicación exigida o permitida en esta oferta mercantil deberá ser emitida por escrito y entregada personalmente, por correo, fax o correo electrónico a las siguientes direcciones:

EL OFERENTE

Atención: ...
Dirección: ...
Teléfono: ...
E-mail: ...

ENERBIT S.A.S E.S.P.

Atención: ...
Dirección: Carrera 43A # 1A Sur – 143, Medellín, Antioquia
Teléfono: ...
E-mail: ...

Las comunicaciones se entenderán recibidas en la fecha de recibo indicada en la constancia expedida por la Empresa prestadora del servicio de Correo Certificado.

CLAUSULA VIGÉSIMA – ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Las Partes declaran que: (i) Los recursos, dineros, activos o bienes (conjuntamente “bienes”) relacionados con la presente oferta mercantil tienen una procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos, ni con ninguno de sus delitos fuente, (ii) Los bienes producto de la presente oferta mercantil no van a ser destinados para la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes, (iii) **EL OFERENTE**, sus directores, accionistas, socios o empleados (conjuntamente “Partes Relacionadas”), no han sido incluidos en listas de control de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo nacionales o internacionales, entre las que se

encuentran la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América y la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y (iv) En el desarrollo de su actividad no incurrir en ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. **EL OFERENTE** se obliga a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, institucional, comercial y financiera por lo menos una vez al año, o cada vez que así lo solicite **EL RECEPTOR**, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación faculta a **EL RECEPTOR** para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con **EL OFERENTE**. Así mismo, **EL OFERENTE** autoriza a **EL RECEPTOR** o a el tercero que esta designe a realizar consultas a través de cualquier medio, incluyendo centrales de riesgo, para efectuar las verificaciones necesarias con el fin de corroborar la información suministrada. **EL OFERENTE** se obliga a implementar las medidas necesarias con el fin de evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para la realización de cualquier actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, especialmente para el lavado de activos y la financiación al terrorismo o cualquiera de sus delitos fuente. **EL OFERENTE** se obliga a realizar una selección técnica del personal a su cargo designado para el desarrollo del objeto de la presente oferta mercantil, con el fin de garantizar su idoneidad profesional y moral en el desempeño de las labores asignadas, incluyendo en este proceso como mínimo, la consulta en las listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como cualquier otra lista pública relacionada con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo definida por **EL RECEPTOR**. **EL OFERENTE** se obliga a remitir una certificación a **EL RECEPTOR** de la consulta realizada del personal provisto en razón de la presente oferta mercantil, la cual debe incluir el soporte respectivo con la fecha y hora de la consulta, la fuente y el nombre de la lista consultada, el nombre completo de la persona consultada y de quien realizó la consulta.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN: Las Partes declaran que: (i) no incurrir en acciones relacionadas con fraude, soborno y/o corrupción, (ii) no realizan actividades ilícitas, (iii) no usarán a la otra Parte o la relación comercial con ésta para cometer actos ilícitos o relacionados con fraude, soborno y/o corrupción, (iv) cumplirán toda la normatividad aplicable y los requerimientos y ordenes de las autoridades competentes, nacionales e internacionales, en materia de prevención, control y administración del riesgo de fraude, soborno y corrupción, (v) ninguna de ellas, ni ninguna persona asociada a éstas, directa o indirectamente, ofrecerán, pagarán, prometerán pagar, autorizarán el pago o entregarán dinero, regalos o bienes de valor, a funcionarios o empleados del gobierno, a partidos políticos oficiales, a candidatos a cargos políticos o a funcionarios de organizaciones públicas nacionales o internacionales (conjuntamente “Funcionario Público”), en contravención de las normas aplicables. **EL OFERENTE** adicionalmente declara y garantiza que: (i) ningún Funcionario Público tiene derecho a recibir, directa o indirectamente, remuneración derivada de la presente oferta mercantil. **EL OFERENTE** notificará por escrito a **EL RECEPTOR** en caso de tener conocimiento o sospecha acerca de cualquier violación de la normatividad aplicable relacionada con la administración del riesgo de fraude, soborno y/o corrupción, (ii) sus directores, accionistas, socios, empleados o agentes (conjuntamente “Partes Relacionadas”) no son Funcionarios Públicos. Adicionalmente, se compromete a notificar por escrito a **EL RECEPTOR** en caso de que alguna de las Partes Relacionadas se convierta en Funcionario

Público durante la vigencia de esta oferta mercantil. Una vez recibida la citada notificación por escrito, las Partes de común acuerdo analizarán la situación a la luz de la normatividad aplicable y en caso de no estar acorde con ésta se dará por terminado la oferta mercantil. **EL OFERENTE** se compromete a mantener registros precisos de todas las transacciones relativas a esta oferta mercantil de acuerdo con las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y en cumplimiento de las demás normas aplicables

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DOMICILIO: Para todos los efectos legales las partes acuerdan como lugar de cumplimiento de la oferta mercantil es el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA- PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES: Se entiende para todos los efectos, que, con la suscripción de la presente oferta mercantil, que las Partes autorizan el tratamiento de los datos personales de la otra a los que puedan tener acceso en la ejecución de la oferta mercantil. Los datos personales a los que tenga acceso EL OFERENTE con ocasión de la ejecución de la presente oferta mercantil, relacionados con los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas y demás grupos de interés del RECEPTOR, serán tratados con pleno cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y en general con la normatividad legal vigente sobre protección de datos personales y seguridad de la información, y observará especialmente la Política de Protección de Datos de EL RECEPTOR que ha sido puesto a su disposición y que en todo caso podrá ser consultada en enerbit.co/. EL OFERENTE manifiesta que adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para proteger los datos personales a los que llegará a tener acceso en virtud de la presente oferta mercantil, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. EL OFERENTE se compromete a guardar y mantener la reserva de los datos personales a los que tendrá acceso, obligación que subsiste incluso habiéndose ejecutado en su totalidad el objeto de la presente oferta mercantil. EL OFERENTE indemnizará los perjuicios que llegue a causar a EL RECEPTOR como resultado del incumplimiento de la normatividad legal vigente sobre protección de datos personales y seguridad de la información, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de la misma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA- LIQUIDACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL: Las partes se reunirán con el fin de liquidar la oferta mercantil a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de la presente oferta mercantil. En caso de no liquidarse la oferta mercantil en el término pactado, la liquidación puede efectuarse por cualquiera de las partes en cualquier tiempo. En el evento que el ASIC llegare a rectificar los datos que impliquen una nueva factura de energía con posterioridad a la fecha de liquidación de la oferta mercantil, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- CONFIDENCIALIDAD: Las Partes se obligan a que toda información que a partir de la fecha reciba de la otra, de manera directa o indirecta, en forma verbal, escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma, que no sea pública, (que en adelante se denominará la “Información”) en virtud de la presente oferta mercantil, sea mantenida en forma estrictamente confidencial. En consecuencia, tomarán todas las medidas necesarias para que la información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a no utilizarla para ningún objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del cumplimiento de la presente oferta mercantil. Para los fines de la presente oferta mercantil no se considerará Información

Confidencial aquella información cuya divulgación y/o revelación fuere requerida por orden de autoridad judicial o administrativa competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 1) La presente oferta mercantil requiere para su perfeccionamiento la firma del representante legal del

Receptor. 2) El mismo solo podrá ejecutarse cuando se haya efectuado su registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC por parte de **EL OFERENTE**. Para constancia se firma en Medellín - Antioquia a los _____ (____) días del mes de _____ del año dos mil veinticinco (2025).

EL OFERENTE

[]
Representante Legal

7. FORMATOS DE PRESENTACIÓN - CONDICIONES DE LA OFERTA

Los formatos de presentación y la desagregación de cantidades anuales y matriz horarios se detallan en el archivo anexo “Productos y curvas CP-ENBC2025-001” el cual estará disponible en la plataforma SICEP.

8. ANEXOS

ANEXO No.1: INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL RECEPTOR.

ANEXO No. 2: INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL OFERENTE.

ANEXO No.1
INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DE EL RECEPTOR

PAGARÉ No. _____ DE _____.

OFERTA ENERBIT S.A.S E.S.P. No. _____, DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECEPTOR: ENERBIT S.A.S E.S.P. NIT. _____

OFERENTE: _____
NIT. _____

ENERBIT S.A.S E.S.P., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, en cuyo nombre y representación legal actúa **GABRIEL ANDRES VIZCAINO SANCHEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, se obliga a pagar incondicionalmente a la orden de _____, en su domicilio de la ciudad de _____ (____), el día _____ (____) del mes de _____ del año _____, la suma de _____ (\$ _____) moneda corriente.

Sobre la anterior suma de dinero, en caso de mora en el pago, **ENERBIT S.A.S E.S.P.**, reconocerá y pagará intereses moratorios causados a partir de la fecha en la cual se haga exigible la obligación hasta el día en que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales.

Para constancia se firma en el municipio de Medellín, a los _____ (____) días del mes de _____ de _____.

ENERBIT S.A.S E.S.P.

Representante Legal

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL PAGARÉ EN BLANCO No. _____ DE _____.

OFERTA ENERBIT S.A.S E.S.P. No _____, DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FORMALIZADO ENTRE ENERBIT S.A.S E.S.P. Y _____

ENERBIT S.A.S E.S.P., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, en cuyo nombre y representación legal actúa **GABRIEL ANDRES VIZCAINO SANCHEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, autoriza expresa e irrevocablemente a _____, sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____, constituida mediante Escritura Pública Número _____ del _____ de _____ de _____ de la Notaría _____ de _____, en cuyo nombre y representación legal actúa el señor _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____, expedida en _____ quien obra en su calidad de _____ y por ende Representante Legal de _____, o a quien haga sus veces, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles y derivadas de la oferta ENERBIT S.A.S ESP. No _____, y _____ No. _____, de suministro de energía eléctrica, suscrito entre _____ y ENERBIT S.A.S ESP. más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de _____ existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, **ENERBIT S.A.S E.S.P.** deberá pagar a _____, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que se excedan los límites legales.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando **ENERBIT S.A.S E.S.P.**, no cumpla con el pago de la compraventa de la energía eléctrica y potencia requerida para usuarios regulados, a favor de _____.
4. La fecha de creación del pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que _____ consigne, posterior al incumplimiento por **ENERBIT S.A.S E.S.P.** de las obligaciones adeudadas.
5. **ENERBIT S.A.S E.S.P.** asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, ENERBIT S.A.S E.S.P., deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial, **ENERBIT S.A.S E.S.P.** deberá pagar aquellos costos que _____

justifique en una relación detallada.

La _____, devolverá esta Carta de Instrucciones y el Pagaré, cuando terminen las obligaciones adquiridas bajo la oferta **ENERBIT** No. _____ y _____ No. _____ para la compraventa de energía eléctrica para el mercado regulado de **ENERBIT S.A.S E.S.P.**, siempre y cuando esta última se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a _____, en virtud de la oferta garantizado con el Pagaré del cual hace parte esta Carta de Instrucciones.

Para constancia se firma en Medellín, a los _____ (____) días del mes de _____ de _____.

ENERBIT S.A.S E.S.P.

Representante Legal

ANEXO No. 2**INSTRUMENTO DE PAGO A CARGO DEL OFERENTE**

PAGARÉ No. _____ DE _____.

OFERTA ENERBIT S.A.S E.S.P. No _____, DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

RECEPTOR: ENERBIT S.A.S E.S.P. NIT. _____

OFERENTE: _____
NIT. _____

La _____ sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____, legalmente constituida por Escritura Pública No. del _____ (____) de _____ de _____ de _____ de la Notaria _____ del círculo Notarial de la ciudad de _____, en cuyo nombre y representación legal actúa _____, mayor de edad, vecino de _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, se obliga a pagar incondicionalmente a la orden de **ENERBIT S.A.S E.S.P.**, en sus oficinas en la ciudad de Medellín, el día _____ del mes _____ del año _____, la suma de _____ (\$ _____) moneda corriente.

Sobre la anterior suma de dinero, en caso de que se configure cualquier incumplimiento por parte de _____, esta empresa reconocerá y pagará intereses moratorios causados a partir de la fecha en la cual se haga exigible la obligación hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, al momento en que se debió cumplir la obligación, y que a la fecha ascienden a la suma de _____ (\$ _____) según certificación de la Superintendencia Financiera, sin exceder los límites legales.

Para constancia se firma en la ciudad de _____, a los _____ (____) días del mes de _____ de _____.

Representante Legal (Oferente)

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL PAGARÉ EN BLANCO N° _____ de

OFERTA MERCANTIL ENERBIT S.A.S E.S.P. No _____, DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FORMALIZADO ENTRE ENERBIT S.A.S.E.S.P. Y

OFERENTE: _____.

RECEPTOR: ENERBIT S.A.S.E.S.P.

La _____, sociedad anónima con domicilio en la ciudad de _____, legalmente constituida mediante Escritura Pública No. _____ del _____ (____) de _____ de _____ de la Notaría _____ de _____, en cuyo nombre y representación actúa su Gerente General el señor _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, autoriza a **ENERBIT S.A.S E.S.P.** empresa de servicios públicos domiciliarios y de generación, domiciliada en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente General _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ de _____, o a quien haga sus veces, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de la cantidad de energía contratada y no entregada por parte de _____, en desarrollo de la oferta de Compraventa de Energía ENERBIT S.A.S E.S.P. N° _____ / _____, para el mercado regulado de aquella, suscrito entre _____ y ENERBIT S.A.S E.S.P, más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de **ENERBIT S.A.S. E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del Pagaré arriba determinado.

2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, _____ deberá pagar a **ENERBIT S.A.S E.S.P.** o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que se excedan los límites legales.

3. Los espacios en blanco se llenarán cuando _____, no cumpla con el suministro de energía eléctrica y potencia requerido para los usuarios regulados de **ENERBIT S.A.S E.S.P.** -, por: 1) Aplicación del procedimiento de limitación de suministro de que trata la Resolución CREG 001 de 2003. 2) Cuando _____ sea sujeta al trámite de toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se configure el incumplimiento del oferta mercantil de Compraventa de Energía.

4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que **ENERBIT S.A.S E.S.P.** consigne, posterior al incumplimiento por parte de

_____.

5. _____ asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, _____, deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial

_____deberá pagar aquellos costos que **ENERBIT**

S.A.S. E.S.P. justifique en una relación detallada.

ENERBIT S.A.S E.S.P. devolverá esta Carta de Instrucciones y el Pagaré, una vez firmada el Acta de Liquidación de la oferta mercantil de Compraventa de Energía Eléctrica **ENERBIT S.A.S E.S.P.** No. _____ / _____.

En constancia se firma en la ciudad de _____ a los _____ del mes de _____ de _____.

Representante Legal (EL OFERENTE)